



ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการណาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับการណาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากการรวมองค์กร คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์กรการสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง เข้าเป็นการยางแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการណาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามความในข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการណาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ ภายใต้การกำกับของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการណาปนกิจสงเคราะห์ การยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการណาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ยาพะเบียนการណาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการណาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“การណาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า การណาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า “ณกยท.”

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของการណาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการการណาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการการการណาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย

“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกการการណาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย



“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือ ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์

“เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพื่อสำรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เมื่อมีสมาชิกถึงแก่ความตาย

“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการ ฌกยท.

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของการยางแห่งประเทศไทย

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๒

วัตถุประสงค์และที่ตั้งสำนักงาน

ข้อ ๖ ฌกยท. มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล

ข้อ ๗ ฌกยท. มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ โดยเปิดทำการตามวันและเวลาทำการของการยางแห่งประเทศไทย

ข้อ ๘ ตราของ ฌกยท. มีข้อความว่า “การฌาปนกิจสงเคราะห์” อยู่ด้านบน และ “การยางแห่งประเทศไทย” อยู่ด้านล่าง มีลักษณะดังนี้



หมวด ๓

สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ ๙ สมาชิก มี ๒ ประเภท คือ

(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างตามกฎหมายแรงงานของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่เป็นการจ้างทำของจ้างตามฤดูกาล หรือจ้างตามโครงการ

(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ เครือญาติของสมาชิกสามัญ ได้แก่ คู่สมรส บิดามารดา บิดามารดาของคู่สมรส บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๑๐ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีสมาชิกสามัญ ต้องเป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างตามกฎหมายแรงงานของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่เป็นการจ้างทำของจ้างตามฤดูกาล หรือจ้างตามโครงการ ส่วนกรณีสมาชิกวิสามัญต้องมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี ในวันยื่นใบสมัคร และฉกยท. ได้รับเอกสารหลักฐานในการสมัครครบถ้วน

(๒) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงมติหรือคำสั่งที่ออกภายใต้ระเบียบนี้

(๓) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

(๔) ไม่เป็นบุคคลที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิก ตามข้อ ๑๔ (๒)

(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิก ตามข้อ ๑๔ (๓)

ข้อ ๑๑ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่ ฉกยท. กำหนด ในวันเปิดทำการของ ฉกยท. พร้อมหลักฐานในการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น ๑ ที่ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันยื่นใบสมัคร

ข้อ ๑๒ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์และผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคลตามข้อ ๒๒ ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้าจะเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้จัดการศพ สมาชิกต้องแจ้งให้ ฉกยท. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมิชักช้า

ข้อ ๑๓ ฉกยท. จะพิจารณารับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อ ๑๐ และจะมีสมาชิกภาพเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามข้อ ๓๑ พร้อมชำระเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วตามข้อ ๑๕ แล้ว

ฉกยท. จะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกภาพตามแบบที่ ฉกยท. กำหนดให้แก่สมาชิกทุกคน

ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออกโดยแจ้งเป็นหนังสือถึง ฉกยท. และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจตามข้อ ๓๑

อนุมัติ



(๓) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และได้รับหนังสือเตือนจาก ฅมกยท. แล้ว ๒ ครั้ง และการส่งแต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน ๑๕ วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทำหนังสือลงทะเบียนตอบรับ หรือ ฅมกยท. ไม่สามารถหาหลักแหล่งที่อยู่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ

สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ฅมกยท. และให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระแล้วตามระเบียบนี้คืนจาก ฅมกยท. เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้แล้ว

หมวด ๔

เงินค่าสมัคร เงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

ข้อ ๑๕ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องชำระเงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้แก่ ฅมกยท. เป็นเงิน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอัตราที่กำหนดในข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์และวิธีการชำระเงินเป็นไปตาม ข้อ ๑๗ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๖ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายและ ฅมกยท. ได้รับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ตามข้อ ๒๐ แล้ว สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ ในอัตราศพละ ๑๐ บาท (สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๑๗ การชำระเงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า นอกเหนือจากการชำระเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ ๑๓ ให้สมาชิกชำระด้วยตนเองต่อผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สำนักงาน ในวันเปิดทำการของ ฅมกยท. หรือชำระผ่านธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย หรือสมาชิกสามัญชำระเงินโดย ฅมกยท. หักจากเงินเดือน ค่าจ้าง ของสมาชิกสามัญ โดยต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากสมาชิกสามัญนั้น วิธีการชำระเงินโดยหักจากเงินเดือน ค่าจ้างดังกล่าว ให้รวมถึงกรณีการชำระเงินในส่วนของสมาชิกวิสามัญที่เป็นเครือข่ายของสมาชิกสามัญนั้นด้วย เมื่อสมาชิกสามัญแสดงความยินยอมเป็นหนังสือ

สมาชิกวิสามัญซึ่งมิได้ชำระโดยการหักจากเงินเดือน ค่าจ้าง ของสมาชิกสามัญตามวรรคหนึ่งให้นำส่งเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองต่อผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สำนักงาน ในวันเปิดทำการของ ฅมกยท. หรือชำระผ่านธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๘ ฅมกยท. มีสิทธิหักเงินสงเคราะห์ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๔ ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ ฅมกยท.

ข้อ ๑๙ ฅมกยท. จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว เป็นจำนวนสิบศพล รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ในกรณีที่ ฅมกยท. ต้องเลิกไป หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพให้คืนเงินสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งให้แก่สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้



ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้ผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร ยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่ ฅกยท. กำหนด ณ สำนักงาน ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่สมาชิกนั้นถึงแก่ความตาย และต้องรับเงินให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้จ่ายเงิน โดยให้แนบหลักฐานประกอบคำร้องการขอรับเงิน ดังนี้

(๑) สำเนาสมณบัตร

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุว่าสมาชิกถึงแก่ความตาย

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหลักฐานประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้รับเงินสงเคราะห์

(๔) สำเนาหลักฐานอื่นที่ ฅกยท. เห็นควรเรียกเพิ่มเติม

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ข้อ ๒๑ เมื่อ ฅกยท. ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒๐ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนาไว้ในใบสมัคร โดยแบ่งการจ่ายเป็นงวด ดังต่อไปนี้

(๑) งวดแรก จ่ายเงินร้อยละหกสิบของอัตราจ่ายตามข้อ ๑๖ ตามจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ ณ วันที่ยื่นขอรับเงิน ภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์

(๒) งวดสอง จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันจ่ายงวดแรก

ข้อ ๒๒ เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้ ฅกยท. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ และหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ โดยผู้อยู่ลำดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลำดับหลัง

(๑) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา

(๒) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

(๓) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

(๔) ปู่ ย่า ตา ยาย

(๕) ลุง ป้า น้า อา

(๖) ผู้อุปการะเลี้ยงดูสมาชิกหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของสมาชิก

ในกรณีที่ไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครแต่ไม่อาจจัดการตามเจตนาของสมาชิกได้ หรือในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคำร้องต่อ ฅกยท. เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพได้ และให้ ฅกยท. นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

เมื่อ ฅกยท. ได้รับคำร้องตามวรรคสอง และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรเป็นผู้จัดการศพของสมาชิกได้จริง ให้ ฅกยท. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลนั้น แต่ถ้า ฅกยท. เห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผู้จัดการศพได้ หรือไม่มีบุคคลตามวรรคหนึ่งยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบให้ ฅกยท. จัดการศพให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานะานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น



เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้วยังคงมีเงินสงเคราะห์เหลืออยู่ ให้ ฌกยท. จ่ายเงินส่วนที่เหลืออยู่ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ถ้าไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้ ฌกยท. จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรคหนึ่งตามลำดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ลำดับก่อนยอมตัดสิทธิผู้อยู่ลำดับหลัง ถ้ามีผู้อยู่ในลำดับเดียวกันหลายคน ให้ ฌกยท. แบ่งเงินสงเคราะห์ที่เหลืออยู่ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน หากไม่มีผู้ใดมาติดต่อขอรับเงินตามระเบียบได้หรือเพราะเหตุอื่นใด เมื่อพ้นระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้รับเงินสงเคราะห์มาติดต่อขอรับเงินแล้ว เงินที่ตกค้างดังกล่าว ฌกยท. จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ที่จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาโต้แย้งนั้น โดยให้ถือมติที่ประชุมคณะกรรมการเป็นเกณฑ์

หมวด ๕ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ ๒๔ สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

(๑) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของ ฌกยท. ต่อคณะกรรมการ และมีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำหรืองดเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ของ ฌกยท. หรือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ ฌกยท.

(๒) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของ ฌกยท. เพื่อทราบการดำเนินกิจการของ ฌกยท. ในเวลาทำการของ ฌกยท.

(๓) ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนให้เลิกกิจการ ฌกยท. พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคำร้องขอ โดยมีสมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด

(๔) ระบุชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ในใบสมัครให้ชัดเจนตามระเบียบนี้

(๕) ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ ฌกยท.

(๖) ต้องชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับแจ้งให้ชำระเงินสงเคราะห์จาก ฌกยท.

(๗) เก็บรักษาหนังสือสำคัญแสดงการเป็นสมาชิกของ ฌกยท. ไว้ ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพื่อขอใบแทนใหม่จาก ฌกยท.

(๘) การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล แก่ไขวัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก หรือข้อมูลส่วนบุคคลให้ยื่นคำร้องต่อ ฌกยท. ณ สำนักงาน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแกไขนั้น เพื่อ ฌกยท. จะได้แกไขหลักฐานต่าง ๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง

(๙) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจำนงไว้ในใบสมัคร ตามข้อ ๑๒



หมวด ๖

คณะกรรมการและการดำเนินการ

ข้อ ๒๕ ให้มีคณะกรรมการดำเนินการของ ฅกยท. คณะหนึ่ง จำนวนไม่เกิน ๑๕ คน ประกอบด้วย ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ๑ คน กรรมการและผู้จัดการ ๑ คน กรรมการและเลขานุการ ๑ คน นอกนั้นเป็นกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งมิได้เป็นบุคลากรของการยางแห่งประเทศไทยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง ถ้ากรรมการดังกล่าวว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยแต่งตั้งกรรมการแทนโดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกับกรณีแต่งตั้งบุคลากรของการยางแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคสอง หากยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับตำแหน่งและอาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในวาระต่อไปได้

การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการใหม่ ให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการพร้อมส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งที่มีคำรับรองว่าถูกต้องภายใน ๓๐ วัน ไปให้นายทะเบียนทราบด้วย

ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ ฅกยท. และเป็นผู้แทนในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทำการแทนก็ได้

ประธานกรรมการมีอำนาจดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ

กรรมการไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง เงินอื่นใด หรือประโยชน์อย่างอื่นทำนองเดียวกันจาก ฅกยท. นอกจากได้รับเบี้ยประชุม หรือค่าพาหนะตามที่ ฅกยท. วางระเบียบไว้เท่านั้น และต้องส่งสำเนาที่มีคำรับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการของ ฅกยท. ให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) วางระเบียบต่าง ๆ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และพิจารณากำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเงินของ ฅกยท.

(๒) จัดทำข้อปฏิบัติ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ฅกยท. เพื่อให้การดำเนินการ ฅกยท. มีความคล่องตัว

(๓) พิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่ของ ฅกยท. ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๔) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการเงินของ ฅกยท.

(๕) จัดการในเรื่องอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก และ ฅกยท. ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการประชุมกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม



ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๒๘ กรรมการนอกจากพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๒๕ แล้ว ให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยสั่งให้ออก

ข้อ ๒๙ ผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) บริหารงานทั่วไป และรับผิดชอบในกิจการประจำของ ฅมกยท. ให้เป็นไปตามระเบียบ ฅมกยท.
- (๒) จัดทำบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของ ฅมกยท. ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- (๓) รายงานบัญชีงบดุลของ ฅมกยท. ต่อนายทะเบียนตามข้อ ๓๗
- (๔) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ ๓๐ เลขานุการของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) งานธุรการของ ฅมกยท.
- (๒) นัดประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๒๗ และจัดทำรายงานการประชุม
- (๓) จัดทำรายงานทะเบียนสมาชิกตามข้อ ๓๒
- (๔) เก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชีของ ฅมกยท. ไว้เพื่อการตรวจสอบ
- (๕) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ ๓๑ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจอนุมัติการเข้าเป็นสมาชิก การให้พ้นจากสมาชิกภาพ การจ่ายเงินสงเคราะห์ และค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจการ ฅมกยท. ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการให้เป็นไปตามข้อ ๒๕ วรรคหก

หมวด ๗

การทะเบียน การเงิน และการบัญชี

ข้อ ๓๒ ฅมกยท. ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวไว้ที่สำนักงาน พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนและให้ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบ ๙๐ วัน นับแต่วันขึ้นทะเบียน ให้แก่นายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ฅมกยท. ต้องส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและแจ้งบัญชีรายชื่อของสมาชิกที่ตายหรือพ้นจากสมาชิกภาพตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่นายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายน



หมวด ๘ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบ

ข้อ ๓๙ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบนี้ ให้กระทำโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ ฌกยท. และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการสถาปนากิจสงเคราะห์ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗

เมื่อคณะกรรมการมีมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบนี้แล้ว ให้แจ้งนายทะเบียนทราบเมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบนี้แล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๙ การเลิกการสถาปนากิจสงเคราะห์ และการชำระบัญชี

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ ฌกยท. ได้รับคำสั่งจากนายทะเบียนให้เลิก ฌกยท. ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาว่าสมควรเลิกหรือจะมีทางแก้ไขประการใด ถ้าที่ประชุมมีมติไม่ให้เลิกพร้อมเหตุผลและมีวิธีการแก้ไขประการใด ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยยื่นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

ข้อ ๔๑ เมื่อ ฌกยท. ต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ให้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระบัญชีให้เสร็จโดยเร็ว

ข้อ ๔๒ เมื่อได้ชำระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินของ ฌกยท. เหลืออยู่เท่าใดให้นำทรัพย์สินนั้นไปใช้จ่ายในด้านสวัสดิการของการยางแห่งประเทศไทยต่อไป

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๔๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของการสถาปนากิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ตามข้อบังคับการสถาปนากิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปเป็นของการสถาปนากิจสงเคราะห์ตามระเบียบนี้

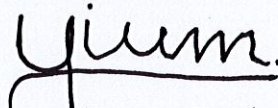
ข้อ ๔๔ ให้สมาชิกการสถาปนากิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ตามข้อบังคับการสถาปนากิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปเป็นสมาชิกของการสถาปนากิจสงเคราะห์ตามระเบียบนี้

ข้อ ๔๕ ให้คณะกรรมการการสถาปนากิจสงเคราะห์ การยางแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับการสถาปนากิจสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้



ข้อ ๔๖ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่ออกตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง ตามระเบียบนี้ออกมาใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์)

กรรมการการยางแห่งประเทศไทย

รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย



หมายเหตุ ระเบียบฉบับนี้นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้นำไปถือปฏิบัติต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การยางแห่งประเทศไทย สำนักผู้ว่าการ โทร ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๒๒๒

ที่ กษ ๒๕๐๐.๐๑/ ๐๔๕๕ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอสั่งสำเนาระเบียบการยางแห่งประเทศไทย

เรียน รองผู้ว่าการ หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน

การยางแห่งประเทศไทย ขอสั่งสำเนาระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการฉาบปิด
สังเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ส่วนงานเจ้าของเรื่อง คือ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/กองค่าตอบแทนและสวัสดิการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวขวัญจิตร เนียมสาชา)

หัวหน้ากองกลาง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติการแทน

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย